ngày 02/7/2004, Bảo đến nhà Tuấn Anh rồi cả hai cùng đi đến ngã ba Hàng Thùng xã A, huyện B, tỉnh C đợi Hoà đi làm về. Khi gặp Hoà, cả hai lao vào dùng chân tay đấm đá cho tới khi Hoà ngã gục. Thấy vậy, Tuấn Anh nói "thế là đủ rồi, đừng đánh nữa không nó chết mất. Mình về thôi không nhỡ có người bắt gặp lại phiền đấy". Sau đó, Tuấn Anh đi ra chỗ gửi xe. Nhưng Bảo không cùng đi luôn mà vẫn ở lại tiếp tục dùng gót chân thúc mạnh vào hai mạng sườn và dậm chân lên ngực Hoà cho tới khi Hoà bất tỉnh mới thôi. Đúng lúc đó, có anh Phạm Văn Mừng (người cùng xã) đi tới và hỏi "có chuyện gì thế Bảo". Bảo không trả lời mà bỏ chạy ra chỗ Tuấn Anh đang lấy xe. Anh Mừng thấy Hoà nằm bất tỉnh liền đưa Hoà đi cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện Hoà đã chết.

Ngày 03/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Bảo và Trần Tuấn Anh, đồng thời ra lệnh tạm giam Bảo và Tuấn Anh 4 tháng kể từ ngày 03/7/2004. Lệnh tạm giam này được VKSND huyện B phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, Bảo và Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, theo đó cả Bảo và Tuấn Anh cùng đánh Hòa cho đến khi Hòa bất tỉnh. Theo xác minh của cơ quan điều tra, cả hai đều không có tiền án, tiền sự.

Bản giám định pháp y số 116 ngày 08/7/2004 của tổ chức giám định pháp y tỉnh C kết luận: Đặng Văn Hoà chết do bị vỡ lá lách, chảy máu trong, phổi xung huyết mất máu cấp.

Ngày 12/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B đã chuyển vụ án lên cơ quan điều tra công an tỉnh C để giải quyết.

Tại bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh C đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh C truy tố Phạm Quốc Bảo và Trần Tuấn Anh về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Gia đình Trần Tuấn Anh đã mời luật sư Nguyễn Văn Chung bào chữa, Phạm Quốc Bảo không mời luật sư.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Nếu nhận bào chữa cho Trần Tuấn Anh, anh (chị) sẽ thực hiện những hoạt động gì để tham gia bào chữa cho Tuấn Anh?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Với những tình tiết nêu trên, luật sư cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND tỉnh C, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, luật sư Nguyễn Văn Chung phát hiện tại biên bản hỏi cung bị can vào ngày 15/7/2004 của cơ quan điều tra công an tỉnh C, Trần Tuấn Anh khai " Cháu rất hối hận vì đi theo Bảo đánh người, việc anh Hoà chết là do lỗi của cháu và anh Bảo. Chúng cháu đã đấm đá anh Hoà cho tới khi anh Hoà bất tỉnh" và trong phần chữ ký của người đại diện hợp pháp của bị can lại là chữ ký của Phạm Quốc Bảo.

Mặt khác, tại biên bản lấy lời khai ngày 02/7/2004 của cơ quan điều tra công an huyện B, Tuấn Anh khai "Khi thấy anh Hoà ngã xuống đường cháu không đánh nữa mà đi lấy xe, lúc đó anh Hoà vẫn còn ngồi dậy chửi bọn cháu. Chỉ có một mình Bảo đánh tiếp cho đến khi anh Hoà bất tỉnh."

Câu hỏi 3 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Trần Tuấn Anh, anh (chị) cần trao đổi và đề xuất những vấn đề gì với VKSND tỉnh C để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ? Tại sao?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Trần Tuấn Anh và giải thích tại sao lại theo hướng đó.

Tình tiết bổ sung

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh C ra lệnh tạm giam Trần Tuấn Anh và Phạm Quốc Bảo 4 tháng và lệnh tạm giam này đã được VKSND tỉnh C phê chuẩn. Khi hồ sơ được chuyển sang VKSND tỉnh C thì thời hạn tạm giam của cơ quan điều tra vẫn còn 15 ngày mới hết hạn. VKSND tỉnh C vẫn tiếp tục duy trì lệnh tạm giam này.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Theo anh (chị), việc làm nêu trên của VKSND tỉnh C có đúng không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung